

[별표 18]<신설 1973.12.29>

운전면허 행정처분의 기준

가. 정지처분기준

| 일련번호 | 위 반 내 용                                                                                                                            | 적 용 법 조             | 점 수                                          | 비고 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----|
| 1    | 신호 또는 지시에 따른 의무위반<br>(정지선위반 포함)                                                                                                    | 도로교통법 제5조           | 30점이하                                        |    |
| 2    | 통행금지 및 제한구역 통행                                                                                                                     | 제6조①② 제54조          | 10 "                                         |    |
| 3    | 혼잡완화를 위한 조치불응                                                                                                                      | 제7조                 | 10 "                                         |    |
| 4    | 통행구분 위반(중앙선 침범 포함)                                                                                                                 | 제11조①③              | 30 "                                         |    |
| 5    | 차선 위반(진행로 위반 포함)                                                                                                                   | 제11조의2의②            | 20 "                                         |    |
| 6    | 통행의 우선수위 위반                                                                                                                        | 제12조                | 10 "                                         |    |
| 7    | 횡단등의 금지위반(회전, 후진, 횡단)                                                                                                              | 제14조 및 제47조의7       | 15 "                                         |    |
| 8    | 안전거리 확보 불이행                                                                                                                        | 제15조                | 10                                           |    |
| 9    | 진로양보 의무 불이행                                                                                                                        | 제16조                | 10 "                                         |    |
| 10   | 앞지르기 방법 및 앞지르기 금지<br>위반(위험진로 변경포함)                                                                                                 | 제17조                | 30 "                                         |    |
| 11   | 건널목 통과방법 위반(일단정지<br>불이행)                                                                                                           | 제20조                | 30 "                                         |    |
| 12   | 교차로 통행방법 위반                                                                                                                        | 제21조 제22조           | 10 "                                         |    |
| 13   | 보행자의 보호의무 위반                                                                                                                       | 제23조 제11조②          | 30 "                                         |    |
| 14   | 긴급자동차에 대한 피양 및 일시<br>정지 위반                                                                                                         | 제24조③ 제47조의9        | 10 "                                         |    |
| 15   | 시행 및 일시정지 불이행                                                                                                                      | 제26조 제44조4          | 10 "                                         |    |
| 16   | 정차 및 주차위반                                                                                                                          | 제27조 제28조<br>제47조의8 | 10 "                                         |    |
| 17   | 주·정차방법 및 시간제한 위반                                                                                                                   | 제29조 제29조의2         | 20 "                                         |    |
| 18   | 제차의 등화조작 불이행                                                                                                                       | 제30조                | 10 "                                         |    |
| 19   | 제차의 신호조작 불이행                                                                                                                       | 제31조                | 10                                           |    |
| 20   | 경음기 사용위반                                                                                                                           | 제32조①②              | 10 "                                         |    |
| 21   | 승차 또는 적재의 제한 위반<br>가. 승차(정원)초과<br>승합 30퍼센트미만<br>승용 20퍼센트미만<br>화물 1명 초과<br>승합 30퍼센트~50퍼센트<br>승용 20퍼센트~40퍼센트<br>화물 2명 초과<br>나. 적재 초과 | 제33조①<br>제33조②      | 20 "<br><br><br><br><br><br><br><br><br>10 " |    |
| 22   | 자동차의 견인제한 위반                                                                                                                       | 제34조                | 10 "                                         |    |

|    |                           |             |     |   |  |
|----|---------------------------|-------------|-----|---|--|
| 23 | 정비불량 제차의 운전금지 위반          | 제35조        | 10  | " |  |
| 24 | 주취중 운전금지 위반               | 제39조        | 30  | " |  |
| 25 | 피로시의 운전금지 위반              | 제40조        | 10  | " |  |
| 26 | 위험방지 조치지시 불응              | 제41조 제47조의3 | 10  | " |  |
| 27 | 제한속도 준수위반                 | 제42조 제47조의6 | 10  | " |  |
|    | 가. 10킬로미터미만               |             | 10  | " |  |
|    | 나. 10킬로미터이상 30킬로미터 미만     |             | 20  | " |  |
|    | 다. 30킬로미터이상               |             | 30  | " |  |
| 28 | 안전운전 의무 불이행               | 제43조        | 20  | " |  |
| 29 | 교양미필                      | 제44조의2      | 10  | " |  |
| 30 | 운전자의 준수사항                 | 제44조        |     |   |  |
|    | 가. 오수, 오토, 비산             |             | 10  | " |  |
|    | 나. 보호자 없는 아동 유아 및         |             | 30  | " |  |
|    | 맹인 보행시 일시정지,              |             |     |   |  |
|    | 서행위반                      |             |     | " |  |
|    | 다. 보행자 횡단보도보행시 일시         |             | 30  | " |  |
|    | 정지 서행위반                   |             |     |   |  |
|    | 라. 개문 운행                  |             | 20  | " |  |
|    | 마. 운전석 이석시 안전조치 불         |             | 10  | " |  |
|    | 이행                        |             |     |   |  |
|    | 바. 월동장구 불휴대               |             | 10  | " |  |
|    | 사. 운전자 교양카드 불휴대           |             | 10  | " |  |
|    | 아. 승객 승차 운행중 급유(승합, 도로교통법 |             | 10  | " |  |
|    | 승용차에 한한다)                 |             |     |   |  |
|    | 자. 기타 도지사의 지시위반(고         | 제7조         | 10  | " |  |
|    | 시)                        |             |     |   |  |
|    | 차. 고속도로에서 준수사항 불이         | 제47조의11     | 10  | " |  |
|    | 행                         |             |     |   |  |
| 31 | 교통사고 발생시의 조치의무 및          | 제45조①②      | 60  | " |  |
|    | 신고불이행                     |             |     |   |  |
| 32 | 고장등의 경우 조치의무 불이행          | 제47조의10     | 10  | " |  |
| 33 | 운전면허증 휴대 및 제시의무 위         | 제64조        | 10  | " |  |
|    | 반                         |             |     |   |  |
| 34 | 교통사고 야기                   | 제45조        | 120 | " |  |

나. 취소처분기준

| 일련번호 | 위 반 내 용                                              | 적 용 법 조    | 비 고 |
|------|------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1    | 정원초과<br>가. 승합 50퍼센트 초과<br>나. 승용 40퍼센트 초과<br>다. 화물 3명 | 도로교통법 제33조 |     |

|    |                              |      |  |
|----|------------------------------|------|--|
| 2  | 교통사고 야기도주                    | 제45조 |  |
| 3  | 타인에게 면허 대여(도난, 분실 제외)        | 제55조 |  |
| 4  | 결격사유                         | 제57조 |  |
| 5  | 적성검사 미필(수시적성검사 포함)           | 제61조 |  |
| 6  | 운전면허 행정처분 기간중 운전             | 제65조 |  |
| 7  | 출두기일 경과 불출두                  | 제68조 |  |
| 8  | 허위 부정수단으로 면허취득               | 제65조 |  |
| 9  | 위반점수 121점이상                  | 제65조 |  |
| 10 | 타인의 운전면허로 자동차를 운전한 행위        | 제44조 |  |
| 11 | 행정처분기간중의 자동차운전               |      |  |
| 12 | 도로교통법의 다른 법령규정으로 취소사유에 해당할 때 |      |  |

다. 적용범위 및 방법

1. 국내 운전면허 소지자와 국제운전면허 소지자에게 적용한다. 다만, 국제운전면허 소지자는 취소처분은 하지 아니한다.
2. 행정처분은 1점을 1일로 하고, 5점에 도달했을 때부터 하며 5점미만은 다음 점수와 합산 처분한다.